

Mandatsnotiz

Mandantin: Elif Korkmaz, geboren am 26.01.2005, wohnhaft Münsterstraße 144, 44145 Dortmund. Vater Mehmet Korkmaz, geboren am 03.08.1974, verstorben am 11.02.2020. Elif erhält seit März 2020 Halbwaisenrente. Beratung am 02.07.2026.

Persönliche Lage

Elif lebt bei ihrer Mutter Selma Korkmaz. Sie hat im Juni 2024 das Abitur bestanden. Von September 2024 bis Februar 2025 absolvierte sie einen Bundesfreiwilligendienst im Klinikum Dortmund. Zum 01.04.2025 begann sie eine schulische Ausbildung zur Physiotherapeutin, die sie zum 30.11.2025 abbrach. Grund waren Panikattacken im praktischen Einsatz und eine depressive Episode. Ab 01.10.2026 hat sie eine Zusage für ein duales Studium Soziale Arbeit bei der Fachhochschule Dortmund mit Praxisstelle Jugendhilfe Nordstadt.

Bescheidlage

Der Einstellungsbescheid der DRV Westfalen vom 12.06.2026 stellt die Halbwaisenrente zum 31.12.2025 ein und fordert für Januar bis Juni 2026 1.842,60 EUR zurück. Zugang nach Briefkasten am 15.06.2026. Frist vorsorglich bis 15.07.2026.

Anliegen

Elif will wissen, ob sie für die Zeit bis Studienbeginn weiter Anspruch hat oder zumindest die Rückforderung vermeiden kann. Sie kann die Rückforderung nicht zahlen. Sie arbeitet seit Januar 2026 in einem Café mit 9 Stunden pro Woche und verdient 468,00 EUR monatlich.

Einstellungs- und Erstattungsbescheid

Absender: Deutsche Rentenversicherung Westfalen Datum: 12.06.2026 Versicherungsnummer des Verstorbenen: 03 030874 K 019

Entscheidung

Die Halbwaisenrente für Elif Korkmaz wird mit Ablauf des 31.12.2025 eingestellt. Für die Zeit vom 01.01.2026 bis 30.06.2026 ist eine Überzahlung in Höhe von 1.842,60 EUR entstanden. Dieser Betrag ist zu erstatten.

Begründung

Nach den vorliegenden Unterlagen befand sich Frau Korkmaz seit dem 01.12.2025 nicht mehr in Schul- oder Berufsausbildung. Die Ausbildung zur Physiotherapeutin wurde zum 30.11.2025 beendet. Eine neue Ausbildung beginnt nach der vorgelegten Studienplatzzusage erst am 01.10.2026.

Die Voraussetzungen für die Weiterzahlung der Waisenrente liegen daher ab Januar 2026 nicht vor. Die geringfügige Beschäftigung im Café ist keine Berufsausbildung.

Zahlung

Monat	gezahlte Halbwaisenrente
Januar 2026	307,10 EUR
Februar 2026	307,10 EUR
März 2026	307,10 EUR
April 2026	307,10 EUR
Mai 2026	307,10 EUR
Juni 2026	307,10 EUR

Rechtsbehelf

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats Widerspruch erhoben werden.

Ausbildungs- und Übergangsnachweise

Abiturzeugnis

Mallinckrodt-Gymnasium Dortmund, Zeugnis vom 21.06.2024. Allgemeine Hochschulreife, Durchschnitt 2,4. Bemerkung der Beratungslehrerin: Elif Korkmaz beabsichtigt eine Ausbildung im Gesundheitswesen.

Bundesfreiwilligendienst

Klinikum Dortmund, Einsatzstelle Geriatrie, Bescheinigung vom 28.02.2025. Dienstzeit 01.09.2024 bis 28.02.2025. Vollzeitnaher Einsatz, Seminartage vollständig absolviert. Die Einsatzstelle bestätigt, dass der Dienst als Orientierungsphase für eine spätere Gesundheitsausbildung geplant war.

Ausbildung Physiotherapie

Berufskolleg Gesundheit Dortmund, Schulvertrag vom 13.02.2025. Ausbildungsbeginn 01.04.2025. Kündigung durch die Mandantin zum 30.11.2025. Das Berufskolleg bestätigt ordentliche Teilnahme bis 14.10.2025; danach krankheitsbedingte Fehlzeiten.

Studienzusage

Fachhochschule Dortmund, Zulassung zum dualen Bachelor Soziale Arbeit, Schreiben vom 20.05.2026. Studienbeginn 01.10.2026. Praxisvertrag mit Jugendhilfe Nordstadt gGmbH ab 01.09.2026 zur Vorbereitung und Einarbeitung. Die Praxisstelle zahlt ab Oktober eine Vergütung von 940,00 EUR monatlich.

Beratungsvermerk

Die DRV hat die Lücke Dezember 2025 bis September 2026 als reine Nichtausbildungszeit betrachtet. Zu prüfen ist, ob gesundheitliche Gründe, Bewerbungsphase, Übergangszeit oder Vorbereitung auf das duale Studium die vollständige Erstattung verhindern oder eine Weiterzahlung bis zum Studienbeginn tragen.

Gesundheitliche Unterlagen

Hausärztliche Bescheinigung

Dr. med. Ragna Oesterling, Dortmund, 05.12.2025.

Frau Elif Korkmaz befindet sich seit dem 16.10.2025 wegen Panikattacken, Schlafstörungen und depressiver Symptomatik in hausärztlicher Behandlung. Die Beschwerden traten im Zusammenhang mit praktischen Einsätzen in der Physiotherapieausbildung auf. Aus ärztlicher Sicht war eine Fortsetzung der Ausbildung zum damaligen Zeitpunkt nicht zumutbar.

Eine ambulante Psychotherapie wurde veranlasst. Arbeitsfähigkeit für eine geringfügige, planbare Tätigkeit mit niedrigem Publikumsdruck besteht seit Januar 2026 wieder.

Psychotherapeutische Stellungnahme

Dipl.-Psych. Hanna Krupka, Verhaltenstherapie, Dortmund, 18.05.2026.

Frau Korkmaz erschien zu probatorischen Sitzungen am 12.01., 19.01. und 02.02.2026 und befindet sich seit März 2026 in Kurzzeittherapie. Die Diagnose lautet rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode, mit Panikattacken in leistungsbezogenen Situationen.

Die Patientin hat den Ausbildungsabbruch nicht aus fehlender Ausbildungsbereitschaft erklärt, sondern wegen einer konkreten gesundheitlichen Überforderung in der praktischen Arbeit am Patienten. Die Neuorientierung in Richtung Soziale Arbeit erscheint therapeutisch nachvollziehbar und stabilisierend.

Mandantinnenvermerk

Elif beschreibt, dass sie im Oktober 2025 während eines Praktikumstages auf der orthopädischen Station zitterte, den Raum verlassen musste und später nicht mehr zur Schule ging. Sie schämte sich und informierte die DRV nicht, weil sie dachte, "das läuft schon weiter, wenn ich wieder etwas anfangen".

Widerspruchsentwurf

Absenderin: Elif Korkmaz, Münsterstraße 144, 44145 Dortmund Empfänger: Deutsche Rentenversicherung Westfalen Datum: 05.07.2026

Widerspruch

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen Ihren Bescheid vom 12.06.2026 über die Einstellung meiner Halbwaisenrente und die Erstattungsforderung in Höhe von 1.842,60 EUR lege ich Widerspruch ein.

Begründung

Ich bitte um erneute Prüfung, ob die Halbwaisenrente für die Zeit ab Januar 2026 vollständig einzustellen war. Der Abbruch meiner Ausbildung zur Physiotherapeutin beruhte auf gesundheitlichen Gründen, die durch ärztliche und psychotherapeutische Unterlagen belegt sind. Es lag kein endgültiges Ausscheiden aus Ausbildung und beruflicher Orientierung vor.

Ich habe nach dem Abbruch eine neue Ausbildungsperspektive gesucht und inzwischen eine verbindliche Zusage für ein duales Studium Soziale Arbeit ab dem 01.10.2026 erhalten. Zusätzlich beginnt die Praxisstelle bereits am 01.09.2026 mit der Einarbeitung.

Hilfsweise beantrage ich, von der Erstattung ganz oder teilweise abzusehen beziehungsweise die Rückforderung bis zur Entscheidung über den Widerspruch auszusetzen. Ich verfüge nur über geringfügiges Einkommen und lebe im Haushalt meiner Mutter.

Anlagen

1. Abiturzeugnis vom 21.06.2024.
2. Bescheinigung Bundesfreiwilligendienst.
3. Schulvertrag und Abmeldebestätigung Berufskolleg.
4. Hausärztliche Bescheinigung vom 05.12.2025.
5. Psychotherapeutische Stellungnahme vom 18.05.2026.
6. Studienzusage und Praxisvertrag.

Mit freundlichen Grüßen

Elif Korkmaz

Klageentwurf Sozialgericht Dortmund

Entwurf Klage

Klägerin: Elif Korkmaz Beklagte: Deutsche Rentenversicherung Westfalen Gegenstand: Halbwaisenrente, Einstellung und Erstattung

Es wird beantragt,

1. den Bescheid vom 12.06.2026 in Gestalt des Widerspruchsbescheids aufzuheben, soweit die Halbwaisenrente ab Januar 2026 eingestellt und Erstattung verlangt wird,
2. die Beklagte zu verpflichten, die Halbwaisenrente über den 31.12.2025 hinaus unter Berücksichtigung der gesundheitlich bedingten Ausbildungsunterbrechung und der Anschlussausbildung neu zu bescheiden.

Begründungskern

Die Klägerin hat ihre Ausbildung nicht aus freier Lebensplanung beendet, sondern wegen einer belegten psychischen Erkrankung. Sie blieb ausbildungsorientiert, suchte eine tragfähige Anschlussausbildung und erhielt im Mai 2026 eine Zusage für ein duales Studium. Die Beklagte hat diesen Verlauf nicht als zusammenhängenden Ausbildungs- und Krankheitsübergang gewürdigt, sondern nur den formalen Status ab Dezember 2025 betrachtet.

Beweisangebote

- Zeugnis und BFD-Bescheinigung.
- Schulvertrag und Abmeldebestätigung Berufskolleg.
- Hausärztliche und psychotherapeutische Stellungnahmen.
- Studienzusage und Praxisvertrag.
- Persönliche Anhörung der Klägerin zu Bewerbungsbemühungen und Gesundheitsverlauf.

Vergleichsidee

Die Beklagte könnte die Erstattungsforderung aussetzen und die Monate Januar bis September 2026 nach Vorlage ergänzender Bewerbungs- und Krankheitsnachweise neu prüfen. Für die Zeit ab Oktober 2026 wird ein neuer Ausbildungsnachweis eingereicht.

Datei: 06_zeitstrahl_ausbildung.csv

monat	status	nachweis	risiko	beratungspunkt
2024-06	Abitur	Zeugnis Mallinckrodt-Gymnasium	niedrig	Ausbildungssuche dokumentieren
2024-09	Bundesfreiwilligendienst	BFD-Bescheinigung	niedrig	Orientierungsdienst als Anschlussphase
2025-02	BFD Ende	Bescheinigung Klinikum	niedrig	Uebergang zu Ausbildung
2025-04	Ausbildung Physiotherapie	Schulvertrag	niedrig	Waisenrente traegt Ausbildungstatbestand
2025-10	Krankheitsphase	Attest Dr Oesterling	mittel	Abbruch nicht als freie Pause werten
2025-12	keine Ausbildung	Abmeldebestätigung	hoch	Uebergangszeit und Krankheit begründen
2026-05	Studienzusage	Zulassung FH Dortmund	mittel	Anschlussausbildung belegen
2026-09	Praxisstart	Praxisvertrag	mittel	Vorbereitungsphase pruefen
2026-10	Duales Studium	Studienvertrag	niedrig	Weiterzahlung neu beantragen